

HRH 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

RECA: 16338-440-039352/03-01096-0526

(MODELO DE CONTRATO DE ADHESIÓN — VERSIÓN PARA REGISTRO RECA)

CONTRATO MAESTRO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA SIN TRANSMISIÓN DE LA POSESIÓN (CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE)

En la ciudad de **Zapopan, Jalisco**, a los _____ días del mes de _____ del año _____, comparecen las personas que más adelante se identifican, con la finalidad de celebrar el presente **CONTRATO MAESTRO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA SIN TRANSMISIÓN DE LA POSESIÓN** (en lo sucesivo, el "**Contrato**"), al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

A).- LA PARTE ACREDITADA. El/La señor(a) _____, persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus facultades civiles, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como "**LA PARTE ACREDITADA**" o el "**ACREDITADO**" o el "**USUARIO**" para efectos de las disposiciones de transparencia aplicables.

B).- LA PARTE ACREEDORA. La sociedad mercantil denominada **HRH 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**, debidamente representada en este acto por el señor **AZAEEL FLORES GUTIÉRREZ**, en su carácter de representante legal, a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como "**LA PARTE ACREEDORA**", el "**ACREDITANTE**" o la "**INSTITUCIÓN FINANCIERA**".

C) OBLIGADO SOLIDARIO / AVAL / FIADOR. El/La señor(a) _____, persona _____ de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus facultades civiles, por su propio derecho, quien comparece en el presente instrumento con el carácter de _____, obligándose en los términos que se establecen en el presente Contrato.

Los espacios anteriormente señalados en el Inciso C) serán llenados únicamente en caso de comparecer persona alguna con el carácter de Obligado Solidario, Aval o Fiador; entendiéndose, en caso de permanecer en blanco, que no existe persona alguna con dichos caracteres dentro del presente Contrato.

Las partes referidas en los incisos anteriores serán denominadas conjuntamente como las "**PARTES**", y manifiestan que en el presente instrumento podrán comparecer, según corresponda, personas con el carácter de **OBLIGADO SOLIDARIO, AVAL, DEPOSITARIO** y/o cualquier otro tercero relacionado con las obligaciones y garantías derivadas del presente Contrato, conforme a lo que expresamente se establezca en el mismo y sus anexos; asimismo, las garantías podrán constituirse por **LA PARTE ACREDITADA** y/o por terceros, mediante los mecanismos jurídicos que en su caso se pacten, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa garantía prendaria sin transmisión de posesión, fideicomiso de garantía u otras figuras legalmente permitidas respecto de los bienes que se identifiquen en el presente instrumento y/o sus anexos, todo ello conforme a lo que convenga a los intereses de las **PARTES**.

DECLARACIONES

I.- DECLARA LA PARTE ACREDITADA, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

a).- Que es una **persona física de nacionalidad mexicana**, mayor de edad, con plena capacidad jurídica y económica para celebrar el presente Contrato.

b).- Que se identifica con _____ expedida por _____, con número _____, vigencia _____.

c).- Que cuenta con **RFC** _____ y **CURP** _____, encontrándose activo en el padrón del Servicio de Administración Tributaria, bajo el régimen de _____.

d).- Que señala como **domicilio convencional** el ubicado en _____, Código Postal _____.

e).- Que es **económicamente capaz y solvente** para cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato.

f).- Que ha solicitado la apertura de una **línea de crédito en cuenta corriente** por la cantidad principal de \$ _____ (_____ /100 M.N.).

g).- Que ha entregado a **LA PARTE ACREEDORA** toda la documentación e información solicitada en cumplimiento de la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)**.

h).- Que **los recursos** con los cuales habrá de pagar el crédito otorgado **proviene de fuente lícita y legítima**.

i).- Que **LA PARTE ACREEDORA, previa y por separado a la firma del presente Contrato**, le ha hecho entrega física o electrónica de: (i) la **Carátula** del Contrato en términos del artículo 6 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a Instituciones de Crédito y SOFOMES E.R., haciéndolas extensivas a SOFOMES E.N.R. en términos del artículo 87-D párrafo cuarto de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; (ii) el modelo del Contrato; (iii) la Tabla de Amortización proyectada (Anexo "A"); y (iv) el listado completo de Comisiones aplicables; **disponiendo del tiempo razonable para revisar, comprender y aceptar los términos y condiciones**.

j).- Que ha sido informada de manera previa, clara y suficiente sobre el contenido y alcance del Contrato, los intereses ordinarios y moratorios, las comisiones aplicables, el plazo, la periodicidad de los pagos, la mecánica de la línea revolvente, así como el **Costo Anual Total (CAT)** correspondiente al momento de la contratación.

k).- Que **autoriza expresamente a LA PARTE ACREEDORA** a realizar la investigación de su historial crediticio ante las Sociedades de Información Crediticia, en los términos del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

l).- Que reconoce y acepta su **derecho a cancelar** el presente Contrato dentro de los **10 (diez) Días Hábiles posteriores a su firma sin responsabilidad alguna a su cargo**, siempre que no haya dispuesto del Crédito ni utilizado los servicios contratados, en términos del **artículo 11 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros**, conforme a la Cláusula VIII del presente instrumento.

m).- Que es la **única y legítima propietaria** de los bienes muebles que se describen en el **Anexo "B"** y que otorga en garantía prendaria sin transmisión de la posesión, los cuales se encuentran libres de todo gravamen, embargo, limitación de dominio o derecho real a favor de tercero, obligándose a acreditar la titularidad mediante la **factura original** y, en su caso, los endosos y documentos de regularización correspondientes.

n).- Que ____ se constituye como Obligado Solidario; que ____ comparece con el carácter de Aval; y que ____ fungirá como **Depositario** de los bienes muebles otorgados en garantía prendaria; precisándose que los espacios antes señalados deberán llenarse únicamente en caso de existir persona alguna con dichos caracteres, entendiéndose, en caso de permanecer en blanco, que no comparece Obligado Solidario, Aval ni Depositario diverso de **LA PARTE ACREDITADA**.

o).- Que su página web es la siguiente: <https://credigo-f6ac4.web.app/>

II.- DECLARA LA PARTE ACREEDORA, por conducto de su representante legal:

a).- Que su representada, **HRH 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**, es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, con el carácter de **Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada**, conforme a la **Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito**.

b).- Que cuenta con plena capacidad jurídica, material y económica para la celebración del presente Contrato y del Pagaré que documente la disposición correspondiente.

c).- Que el señor **AZAZEL FLORES GUTIÉRREZ** comparece en su carácter de representante legal de la sociedad, con facultades vigentes que manifiesta no le han sido revocadas ni limitadas.

d).- Que su domicilio convencional es **Avenida de la Calma número 3483, Interior E, Colonia La Calma, Código Postal 45070, Zapopan, Jalisco**, y su dirección en Internet es _____ (cumplimiento del artículo 5, fracción III, de las Disposiciones de Transparencia).

e).- Que cuenta con **RFC HDM220314Q24**.

f).- Que el presente Contrato se encuentra debidamente inscrito en el **Registro de Contratos de Adhesión (RECA)** bajo la clave **16338-440-039352/03-01096-0526**, ante la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)**.

g).- Que su objeto social comprende, entre otras actividades, el otorgamiento de créditos, préstamos o financiamientos al público en general, y que **NO requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, encontrándose sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores únicamente para los efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

h).- Que con base en las declaraciones realizadas por **LA PARTE ACREDITADA** y sujeto a los términos y condiciones previstos en este Contrato, ha convenido en poner a su disposición una **línea de crédito en cuenta corriente** por una suma principal de hasta \$ _____ (_____ /100 M.N.).

i).- Que el **Costo Anual Total (CAT)** del presente crédito asciende al _____% sin IVA, calculado conforme a la metodología de **Banco de México** y con fines exclusivamente informativos y de comparación.

III.- DECLARAN LAS PARTES, conjuntamente, lo siguiente:

a).- Que recíprocamente se reconocen las personalidades con que comparecen al presente instrumento.

b).- Que enteradas del contenido y alcance de las declaraciones, manifiestan su conformidad y voluntad de obligarse en los términos del presente Contrato.

c).- Que para los efectos del presente Contrato, las Partes acuerdan que los términos siguientes tendrán los significados que se indican, igualmente aplicables al singular y al plural:

"Carta Instrucción" significa la carta que entregue LA PARTE ACREDITADA a LA PARTE ACREEDORA en la Fecha de Desembolso, indicando la fecha de la disposición, la suma principal y el medio de entrega de los recursos.

"CAT" significa el Costo Anual Total del presente Contrato, calculado conforme a la metodología del Banco de México, expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al Crédito.

"Comisión" significa cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad, diferente al interés, que LA PARTE ACREEDORA cobre a LA PARTE ACREDITADA por la operación contratada.

"CONDUSEF" significa la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

"Contrato" significa el presente Contrato Maestro de Apertura de Línea de Crédito en Cuenta Corriente con Interés y Garantía Prendaria sin Transmisión de la Posesión, sus Anexos, la Carátula y el Pagaré que documente cada disposición.

"Crédito" significa la línea de crédito en cuenta corriente que LA PARTE ACREEDORA pone a disposición de LA PARTE ACREDITADA.

"Día Hábil" significa cualquier día del año, distinto de sábado, domingo o día declarado inhábil por las disposiciones aplicables, en el que las instituciones de crédito y las oficinas de LA PARTE ACREEDORA se encuentren abiertas al público en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

"Estado de Cuenta" significa el documento periódico mediante el cual LA PARTE ACREEDORA informa a LA PARTE ACREDITADA los movimientos, saldos, comisiones, intereses y demás conceptos del Crédito durante el período correspondiente.

"Exhibición" significa el desembolso de dinero efectuado por LA PARTE ACREEDORA a favor de LA PARTE ACREDITADA.

"Fecha de Corte" significa la fecha en que termina cada uno de los períodos de pago marcados en la Tabla de Amortización.

"Fecha de Desembolso" significa el día en que LA PARTE ACREDITADA solicita, mediante Carta Instrucción, la disposición de los fondos.

"Fecha Límite de Pago" significa la fecha establecida en el Contrato y en la Tabla de Amortización para el cumplimiento de cualquier obligación de pago a cargo de LA PARTE ACREDITADA.

"Garantía Prendaria" significa la prenda sin transmisión de la posesión constituida por LA PARTE ACREDITADA sobre los bienes muebles descritos en el Anexo "B", en términos de los artículos 346 a 380 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

"IVA" significa el Impuesto al Valor Agregado en términos de la Ley relativa.

"LFPIORPI" significa la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

"LGTOC" significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

"LTOSF" significa la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"Pagaré" significa el título de crédito suscrito por LA PARTE ACREDITADA documentando cada disposición del Crédito.

"Período de Intereses" significa el período mensual de 30 (treinta) días con base en el cual se calculan los intereses sobre la suma principal de cada Exhibición.

"Pesos" o "\$" significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.

"RUG" significa el Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía.

"Tabla de Amortización" significa el Anexo "A" del presente Contrato, que contiene el calendario detallado de los pagos de capital, intereses ordinarios e IVA correspondiente.

"UNE" significa la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de LA PARTE ACREEDORA.

Leído lo anterior, las Partes manifiestan estar conformes en suscribir el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA I.- OBJETO.

Inciso 1.01. Por virtud del presente Contrato, **LA PARTE ACREEDORA** otorga a **LA PARTE ACREDITADA**, en la fecha señalada en la Carta Instrucción, una **línea de crédito en cuenta corriente** hasta por la cantidad principal de \$ _____ (_____/100 M.N.), cantidad que **LA PARTE ACREDITADA** se obliga a restituir conforme a la Tabla de Amortización (Anexo "A").

Dicha línea de crédito podrá ser **dispuesta de forma revolvable** durante la vigencia del presente Contrato. **LA PARTE ACREDITADA** se obliga a suscribir, en la Fecha de Desembolso, el o los **pagarés** que documenten cada disposición del Crédito.

CLÁUSULA II.- MONTO Y TÉRMINOS DE LA EXHIBICIÓN.

Inciso 2.01. La Exhibición. LA PARTE ACREEDORA, sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en la Cláusula III, conviene en realizar Exhibiciones a favor de **LA PARTE ACREDITADA** hasta por el monto del Crédito. Una vez liquidadas las Exhibiciones podrá solicitar nuevas disposiciones en forma **revolvente**, sin que el plazo de cada exhibición exceda al pactado en la Tabla de Amortización ni rebase la vigencia del presente Contrato.

Inciso 2.02. Destino del Crédito. LA PARTE ACREDITADA destinará los recursos exclusivamente a **fines lícitos de carácter personal**, conforme a lo manifestado en la solicitud de crédito.

Inciso 2.03. Pagos Programados y Pagos Anticipados.

a).- **Amortización. LA PARTE ACREDITADA** restituirá la totalidad de la suma principal en _____ (_____) **abonos mensuales y consecutivos**, conforme a la Tabla de Amortización (Anexo "A").

b).- Pagos Anticipados y Adelantados. Conforme al **artículo 9 de la LTOSF** y a las disposiciones de carácter general que al efecto emita el **Banco de México**, **LA PARTE ACREDITADA** podrá realizar **pagos anticipados y adelantados sin penalización ni comisión alguna**, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, siempre y cuando se encuentre al corriente en el pago de capital e intereses ordinarios devengados. Los pagos anticipados se aplicarán al saldo insoluto del principal, reduciendo proporcionalmente el monto de los pagos subsecuentes o el número de pagos pendientes, a elección del Acreditado, comunicada por escrito o por correo electrónico. **LA PARTE ACREDITADA** entregará la nueva Tabla de Amortización dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la realización del pago anticipado. Tratándose de garantías que recaigan sobre varios bienes cómodamente divisibles, la Garantía Prendaria se reducirá de manera proporcional a los pagos realizados, en términos del **artículo 349 de la LGTOC**, siempre que los derechos de **LA PARTE ACREDITADA** queden debidamente garantizados conforme al aforo pactado en el Inciso 2.19.

Inciso 2.04. Intereses Ordinarios. La suma principal de cada Exhibición devengará intereses ordinarios desde la Fecha de Desembolso y hasta la fecha de su vencimiento final, pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses, a una **tasa fija mensual del _____% (_____ por ciento) sobre saldos insolutos**, equivalente a una **tasa anual fija del _____% (_____ por ciento)**, más el IVA cuando éste sea aplicable.

Los intereses se calcularán sobre la base de un año de **360 (trescientos sesenta) días**, dividiendo la tasa de interés aplicable entre 360 y multiplicando el resultado por el número de días efectivamente transcurridos en cada Período de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último.

Inciso 2.05. Tabla de Amortización. Los pagos se realizarán conforme al Anexo "A". **LA PARTE ACREDITADA** declara haber revisado, comprendido y aceptado el contenido de dicha Tabla de Amortización **previo a la firma del presente Contrato**.

Inciso 2.06. Intereses Moratorios. En caso de mora, las cantidades vencidas causarán **intereses moratorios** a partir del día siguiente a la Fecha Límite de Pago y hasta su total liquidación, calculados a una **tasa anual del _____% (_____ por ciento) sobre saldos insolutos vencidos**, equivalente a 2 (dos) veces la tasa de interés ordinaria pactada.

Los intereses moratorios se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, aplicando la tasa diaria correspondiente al número de días efectivamente transcurridos desde el día siguiente a la Fecha Límite de Pago.

Inciso 2.07. Cálculo de Intereses. Los intereses ordinarios y moratorios se calcularán sobre la base de un año de 360 días y el número de días efectivamente transcurridos.

Inciso 2.08. Fecha de Corte. La Fecha de Corte será la señalada en la Tabla de Amortización (Anexo "A").

Inciso 2.09. Periodicidad de pagos. Los pagos de intereses ordinarios y de capital se realizarán de manera **mensual** conforme a la Tabla de Amortización, bajo sistema de **amortización francesa** con cuotas fijas integradas por capital e intereses sobre saldos insolutos.

Inciso 2.10. Fecha límite de pagos. Las Fechas Límite de Pago, para no generar intereses moratorios, serán las señaladas en la Tabla de Amortización. **Si la Fecha Límite de Pago corresponde a un día inhábil, el pago podrá realizarse sin cargo adicional el siguiente Día Hábil**, sin que ello genere comisión o interés moratorio alguno (artículo 12, fracción IV, segundo párrafo, de las Disposiciones de Transparencia).

Inciso 2.11. Medios de Pago. Los pagos se efectuarán mediante depósito o **transferencia electrónica de fondos (SPEI)** a la cuenta bancaria que oportunamente le sea informada al Acreditado, conforme a las disposiciones que al efecto emita Banco de México. **LA PARTE ACREEDORA** no podrá imponer medios de pago que generen costos no autorizados al Acreditado.

Inciso 2.12. Fecha de Acreditamiento. La Fecha de Acreditamiento de cada pago será de **24 (veinticuatro) horas** posteriores a que **LA PARTE ACREEDORA** haya sido notificada del mismo, pudiendo ser dicha notificación vía correo electrónico.

Inciso 2.13. Comisión por Apertura. Las Partes acuerdan que ____ **se generará** comisión por apertura por la cantidad de \$____ **M.N.**, más IVA, equivalente a no más del ____% del monto de la línea de crédito, cobrada por **una única vez** al momento de la primera Exhibición, descontándose directamente del monto desembolsado. En caso de permanecer en blanco, **se entiende que NO se generará comisión por apertura alguna.** Esta comisión NO podrá cobrarse simultáneamente con la comisión por exhibición prevista en el Inciso 2.15 respecto del mismo evento.

La presente comisión se genera con motivo de la apertura, análisis, evaluación, autorización, formalización y habilitación de la línea de crédito objeto del presente Contrato, así como por los actos administrativos y operativos relacionados con la puesta a disposición inicial de los recursos a favor de LA PARTE ACREDITADA.

Inciso 2.14. Comisión por Exhibición. Las Partes acuerdan que ____ se generará comisión por exhibición derivada de la disposición del Crédito, por la cantidad de \$____ **M.N.** (____ Pesos __/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Dicha comisión tendrá como objeto cubrir los actos relacionados con la exhibición, disposición o entrega de los recursos objeto del Crédito y se generará al momento en que **LA PARTE ACREDITANTE** realice la disposición total o parcial del Crédito a favor de **LA PARTE ACREDITADA**, cobrándose por evento, conforme se disponga del crédito.

En caso de permanecer en blanco los espacios anteriormente señalados, se entenderá que NO se generará comisión por exhibición alguna derivada del presente Contrato.

Inciso 2.15. Costo Anual Total (CAT). El presente Contrato tiene un **CAT del ____% sin IVA**, calculado conforme a la metodología establecida por **Banco de México**, considerando la totalidad de los pagos de capital, intereses ordinarios, IVA sobre intereses, comisiones y gastos inherentes, descontados a la fecha de disposición. El CAT tiene **finés exclusivamente informativos y de comparación**, calculado a la fecha de firma del Contrato.

Inciso 2.16. Plazo del Contrato. El plazo del presente Contrato es de ____ (____) **meses**, contados a partir de la Fecha de Desembolso de la primera Exhibición, conforme a la Carta Instrucción. El Contrato permanecerá vigente mientras existan obligaciones pendientes a cargo de **LA PARTE ACREDITADA**.

Inciso 2.17. Orden de Prelación. El orden de aplicación de los pagos será el siguiente: (i) gastos de cobranza extrajudicial efectivamente devengados; (ii) intereses moratorios y su IVA; (iii) intereses ordinarios vencidos y su IVA; (iv) capital vencido; (v) intereses ordinarios vigentes y su IVA; y (vi) capital vigente. **Los pagos anticipados al amparo del Inciso 2.03(b) se aplicarán íntegramente a capital**, sin sujeción al orden anterior.

Inciso 2.18. Garantía Prendaria sin transmisión de la posesión. Como **garantía del puntual y preferente cumplimiento** de todas las obligaciones derivadas del Contrato, del Pagaré y de sus accesorios legales, **LA PARTE ACREDITADA** otorga **prenda sin transmisión de la posesión** en favor de **LA PARTE ACREEDORA**, en términos de los **artículos 346, 347, 348, 353, 354, 355, 356 y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito**, sobre el o los **bienes muebles** descritos e individualizados en el **Anexo "B"** del presente Contrato, acreditados mediante **factura original** y demás documentos de propiedad que en este acto exhibe y entrega **LA PARTE ACREDITADA**.

La Garantía Prendaria garantiza el pago de la suma principal, los intereses ordinarios y moratorios, las comisiones, el IVA correspondiente, los gastos de cobranza efectivamente devengados y los gastos del proceso de ejecución, en términos del **artículo 348 de la LGTOC**. La obligación garantizada es determinada en cuanto al límite de la línea y determinable en cuanto al saldo insoluto al momento de la ejecución.

LA PARTE ACREDITADA declara, bajo protesta de decir verdad, que es la **única y legítima propietaria** de los bienes pignorados, que se encuentran libres de gravamen, embargo, reserva de dominio o derecho real a favor de tercero, y que no existe impedimento legal alguno para su afectación en garantía. Para el caso de que la factura o documento de propiedad de cualquiera de los bienes no se encuentre expedida o endosada a nombre de **LA PARTE ACREDITADA** a la fecha de firma, ésta se obliga a entregar la documentación que acredite la cadena de titularidad y a realizar, dentro de los **30 (treinta) días naturales** siguientes, los trámites de regularización y cambio de propietario que correspondan, siendo dicha entrega y regularización condición para la Exhibición conforme a la Cláusula III.

Las Partes acuerdan un **aforo mínimo equivalente al _____% (_____ por ciento)** del saldo insoluto del Crédito durante toda la vigencia del Contrato, considerado sobre el valor comercial conjunto de los bienes pignorados. Si el valor de mercado de los bienes disminuye de manera que no baste para cubrir el importe del principal y sus accesorios, **LA PARTE ACREDITADA** podrá dar bienes adicionales para restituir la proporción original o sustituir la garantía con bienes de valor equivalente, previa aprobación de **LA PARTE ACREEDORA**, conforme al **artículo 362 de la LGTOC**.

Inciso 2.19. Bienes objeto de la prenda; frutos y productos. La Garantía Prendaria recae sobre el o los bienes muebles identificados en el Anexo "B", incluyendo sus partes integrantes, accesorios y equipamiento. De conformidad con el **artículo 355 de la LGTOC**, quedarán comprendidos de manera automática como bienes pignorados, salvo pacto en contrario: (i) los bienes o derechos que **LA PARTE ACREDITADA** reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación a terceros de los bienes pignorados, cuando ésta sea autorizada; y (ii) los bienes o derechos que reciba como **indemnización en caso de daño, pérdida total, robo o destrucción** de dichos bienes, incluyendo las indemnizaciones de seguros. Salvo pacto en contrario, el saldo insoluto del Crédito se reducirá en una cantidad igual a la del pago que **LA PARTE ACREEDORA** reciba de la institución de seguros, y de existir remanente, éste se entregará a **LA PARTE ACREDITADA** a más tardar el tercer Día Hábil siguiente a su recepción, en términos del **artículo 360 de la LGTOC**.

Inciso 2.20. Seguros. **LA PARTE ACREDITADA** se obliga a contratar y mantener vigente, durante toda la vigencia del Contrato y a su entero cargo, un **seguro de cobertura amplia** sobre cada uno de los bienes pignorados, con compañía aseguradora autorizada en México, designando a **LA PARTE ACREEDORA** como **beneficiario preferente** hasta por el saldo insoluto del Crédito, conforme al

artículo 360 de la LGTOC. Deberá entregar copia de las pólizas dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato y renovarlas oportunamente, acreditando su vigencia cuando le sea requerido.

Inciso 2.21. Posesión, uso y guarda de los bienes; cargo de Depositario. LA PARTE ACREDITADA conservará la **posesión material y el uso ordinario** de los bienes pignorados, asumiendo el cargo de **DEPOSITARIO** de los mismos, sin remuneración, con todas las obligaciones y responsabilidades inherentes a dicho cargo. **LA PARTE ACREDITADA**, en su carácter de Depositario, acepta expresamente las **responsabilidades civiles y penales previstas en el artículo 380 de la LGTOC**, que sancionan a quien, teniendo la posesión material de los bienes objeto de la prenda sin transmisión de la posesión, los transmita en términos distintos a los previstos en la ley, los grave o afecte, sustraiga sus componentes, los desgaste fuera de su uso normal o disminuya intencionalmente su valor.

Serán por cuenta de **LA PARTE ACREDITADA** los gastos necesarios para la debida conservación, reparación y administración de los bienes pignorados, en términos del **artículo 361 de la LGTOC**. Durante la vigencia del Contrato, **LA PARTE ACREDITADA NO podrá:** (i) enajenar, gravar, ceder, transmitir, dar en prenda, arrendar o disponer en forma alguna de los bienes; (ii) transferir su posesión sin autorización previa y por escrito de **LA PARTE ACREDITADORA**, en términos del **artículo 361 de la LGTOC**; (iii) celebrar acto que afecte total o parcialmente la posesión, dominio o uso de los bienes; (iv) modificar sustancialmente los bienes, retirar componentes esenciales o desgastarlos fuera de su uso normal; ni (v) trasladar los bienes fuera del territorio nacional sin previo consentimiento por escrito de **LA PARTE ACREDITADORA**.

Inciso 2.22. Inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG). Las Partes convienen que la constitución de la presente Garantía Prendaria, así como sus modificaciones, cesiones, extinción y, en su caso, las resoluciones judiciales sobre su cancelación, deberán **inscribirse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio**, conforme a los **artículos 366, 371, 372 y 376 de la LGTOC**. **LA PARTE ACREDITADA** autoriza y se obliga a colaborar en la realización de dicha inscripción, siendo a su cargo los derechos y gastos correspondientes conforme al Inciso 6.16. Las Partes reconocen que la prenda sin transmisión de la posesión **surtirá efectos contra terceros a partir de la fecha de su inscripción en el registro** y gozará de la **prelación** prevista en los artículos 367, 368 y 371 de la LGTOC desde el momento de dicho registro. Entre tanto no se realice la inscripción, la prenda será válida entre las Partes desde su constitución, conforme al artículo 365 de la LGTOC.

Inciso 2.23. Inspección de los bienes; designación de perito. LA PARTE ACREDITADA estará obligada a permitir a **LA PARTE ACREDITADORA** la **inspección física** de los bienes pignorados, a efecto de determinar su estado de conservación general, identidad y valor, previa cita acordada con razonable anticipación, en días y horas hábiles, en términos del **artículo 362 de la LGTOC**. Para los efectos de los artículos 361, 362 y 363 de la LGTOC, las Partes acuerdan que, en caso de controversia sobre el estado de conservación o la disminución del valor de mercado de los bienes, se designará de común acuerdo a un **perito valuador**; a falta de acuerdo dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes al requerimiento, cualquiera de las Partes podrá solicitar su designación al juez competente. El dictamen pericial determinará la actualización de los supuestos previstos en los citados artículos. Si el valor de mercado de los bienes disminuye de forma que no baste para cubrir el principal y sus accesorios, y **LA PARTE ACREDITADA** no aporta bienes adicionales para restituir la proporción original, el Crédito podrá darse por vencido anticipadamente, previa notificación judicial o a través de fedatario.

Inciso 2.24. Prohibición de enajenar a partes relacionadas. En términos del **artículo 374 de la LGTOC**, **LA PARTE ACREDITADA** se obliga a solicitar **autorización previa y por escrito** de **LA PARTE ACREEDORA** para enajenar los bienes objeto de la garantía a: (i) personas físicas o morales que tengan control directo o indirecto sobre el Acreditado o que estén sujetas a control corporativo común; (ii) sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil; y (iii) sus empleados, funcionarios y acreedores. **LA PARTE ACREEDORA** contará con 10 (diez) días naturales para resolver; de no contestar, la autorización se entenderá tácitamente otorgada. Las enajenaciones realizadas en contravención a este inciso serán **nulas**, no cesarán los efectos de la garantía, **LA PARTE ACREEDORA** conservará el derecho de persecución sobre los bienes, y el plazo del Crédito se tendrá por **vencido anticipadamente**, sin perjuicio del pago de daños y perjuicios.

Inciso 2.25. Ejecución de la Garantía Prendaria. En caso de incumplimiento, **LA PARTE ACREEDORA** notificará por escrito a **LA PARTE ACREDITADA** la actualización de la causa de incumplimiento, otorgándole un **plazo de gracia de 10 (diez) Días Hábiles** para subsanar la conducta o pagar el adeudo. Vencido dicho plazo sin enmienda, **LA PARTE ACREDITADA**, en su carácter de Depositario, deberá **entregar los bienes** en un plazo no mayor a 5 (cinco) Días Hábiles, en el domicilio que le sea indicado. **LA PARTE ACREEDORA** podrá ejercer las acciones y el procedimiento de ejecución previstos en el **Libro Quinto, Título Tercero Bis del Código de Comercio** (artículos 1414 Bis y siguientes) y en los **artículos 374, 375 y demás aplicables de la LGTOC**, percibiendo el principal y los intereses de su crédito del producto de los bienes, con exclusión de los demás acreedores que no sean preferentes, conforme al artículo 367 de la LGTOC. El derecho de **LA PARTE ACREDITADA** para usar o disponer de los bienes en el curso ordinario quedará **extinguido** desde el momento en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de ejecución.

Inciso 2.26. Cesión de Derechos en Garantía. **LA PARTE ACREDITADA** transmite y cede en garantía a favor de **LA PARTE ACREEDORA** los derechos de cobro presentes y futuros derivados de los bienes dados en garantía, incluyendo las indemnizaciones de seguros, autorizando expresamente, en caso de incumplimiento, el ejercicio de las acciones de cobro correspondientes.

Inciso 2.27. Garantía Natural. **LA PARTE ACREDITADA** garantiza el pago puntual y preferente de capital, intereses, comisiones y accesorios con los **bienes adquiridos y/o producidos** con el importe del Crédito, conforme a los **artículos 322 y 324 de la LGTOC**.

Inciso 2.28. Prescripción de las acciones. Las Partes reconocen que, conforme al **artículo 375 de la LGTOC**, las acciones de **LA PARTE ACREEDORA** como acreedor garantizado con prenda sin transmisión de la posesión **prescriben en 3 (tres) años**, contados desde que la obligación garantizada pudo exigirse.

Inciso 2.29. Liberación de la Garantía. **LA PARTE ACREEDORA** está obligada a liberar la prenda y a devolver la factura original y demás documentos de propiedad, una vez pagados íntegramente el principal, los intereses y los demás accesorios de la deuda, siguiendo las mismas formalidades utilizadas para su constitución, incluyendo la **cancelación de la inscripción en el RUG**, dentro de los **10 (diez) Días Hábiles** siguientes a la liquidación total, sin condicionarlo a acto adicional, en términos del **artículo 364 de la LGTOC**. De no liberar la prenda en dicho plazo, **LA PARTE ACREEDORA** resarcirá a **LA PARTE ACREDITADA** los daños y perjuicios que le ocasione, independientemente de su obligación de liberar los bienes.

Inciso 2.30. Garantía Solidaria. Las Partes acuerdan que
_____ comparece en el presente instrumento con el

carácter de _____, obligándose en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en la legislación aplicable; precisándose que los espacios anteriores deberán llenarse únicamente en caso de existir persona alguna con dichos caracteres, entendiéndose, en caso de permanecer en blanco, que no comparece ni se constituye Obligado Solidario, Aval o Fiador alguno diverso de LA PARTE ACREDITADA.

En caso de comparecer cualquiera de las figuras antes señaladas, ésta responderá solidaria, subsidiaria o conjuntamente, según corresponda a la naturaleza jurídica de su obligación, respecto del cumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa el pago de suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, comisiones, gastos, accesorios legales y demás obligaciones exigibles conforme al presente instrumento y a la legislación aplicable.

CLÁUSULA III.- CONDICIONES PARA LA EXHIBICIÓN.

Inciso 3.01. Condiciones Previas. La Exhibición estará sujeta a que **LA PARTE ACREEDORA** haya recibido, por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles antes de la Fecha de Desembolso, los siguientes documentos en forma y fondo aceptables:

- a).- Copia legible y vigente de la Credencial para Votar (INE) y de la Constancia de Situación Fiscal de **LA PARTE ACREDITADA**;
- b).- **Factura original** y documentos de propiedad de los bienes muebles que se otorgan en garantía, conforme al Anexo "B", así como, en su caso, la documentación que acredite la cadena de titularidad y la regularización a nombre de **LA PARTE ACREDITADA**;
- c).- Constitución y formalización de la Garantía Prendaria sobre los bienes muebles descritos en el Anexo "B", y realización de los trámites de inscripción en el **RUG** conforme al Inciso 2.23;
- d).- Suscripción y entrega de la Carta Instrucción y del Pagaré correspondiente;
- e).- Contratación y entrega de las pólizas de seguro de cobertura amplia sobre los bienes;
- f).- Que no haya ocurrido y subsista alguna Causa de Incumplimiento conforme a la Cláusula V.

CLÁUSULA IV.- OBLIGACIONES.

Inciso 4.01. Obligaciones de Hacer de LA PARTE ACREDITADA. Mientras existan obligaciones pendientes a su cargo, se obliga a:

- a).- Cumplir con todas las leyes, reglas y disposiciones aplicables, incluyendo el pago de impuestos y contribuciones.
- b).- Proporcionar a **LA PARTE ACREEDORA**, cuando ésta lo solicite por escrito, información o documentación relativa a su situación financiera u operaciones.
- c).- Mantener los bienes en **buen estado de conservación**, cubriendo oportunamente los impuestos, derechos y contribuciones que correspondan.
- d).- Mantener vigentes las **pólizas de seguro de cobertura amplia** sobre los bienes, con beneficiario preferente a **LA PARTE ACREEDORA**.

e).- No gravar, enajenar, ceder, transmitir o disponer de los bienes dados en garantía hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

f).- Permitir la inspección física de los bienes, previa cita acordada con razonable anticipación, en días y horas hábiles.

g).- Notificar a LA PARTE ACREEDORA, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes, cualquier siniestro, robo, daño o evento que afecte los bienes dados en garantía.

h).- Colaborar en los trámites de inscripción y cancelación de la Garantía Prendaria en el RUG y, en su caso, en la regularización de la titularidad de los bienes.

Inciso 4.02. Obligaciones de No Hacer de LA PARTE ACREDITADA. Sin consentimiento previo y por escrito de **LA PARTE ACREEDORA**:

A).- Suscribir contratos o títulos de crédito que comprometan el cumplimiento de las obligaciones aquí pactadas o el valor de la garantía.

B).- Dar uso indebido o anormal a los bienes, ocasionando su deterioro o disminución de valor.

C).- Trasladar los bienes fuera del territorio nacional o destinarlos a actividades ilícitas.

Inciso 4.03. Obligaciones de LA PARTE ACREEDORA. Son obligaciones de **LA PARTE ACREEDORA**:

a).- Entregar al Acreditado, junto con el Contrato, la Carátula que cumpla los requisitos del artículo 6 y Anexo 1 de las Disposiciones de Transparencia.

b).- Emitir y poner a disposición del Acreditado el Estado de Cuenta mensual con el contenido y oportunidad previstos en la Cláusula VI.

c).- Atender, por conducto de la UNE, las consultas, aclaraciones y reclamaciones del Acreditado en los términos del artículo 23 de la LTOSF y la Cláusula IX.

d).- Notificar previamente al Acreditado, con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación, cualquier modificación al Contrato, conforme a la Cláusula VI Inciso 6.01.

e).- Abstenerse de cobrar comisiones no pactadas en el Contrato o no inscritas en su tarifario público.

f).- Reportar oportunamente a las Sociedades de Información Crediticia el comportamiento de pago del Acreditado, así como la cancelación de la cuenta una vez liquidadas las obligaciones, en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

g).- Devolver la factura original y demás documentos de propiedad y liberar formalmente la Garantía Prendaria, incluyendo la cancelación de su inscripción en el RUG, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la liquidación total del Crédito, sin condicionarlo a acto adicional.

CLÁUSULA V.- CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO.

Inciso 5.01. Si ocurre y subsiste cualquiera de los siguientes eventos, **LA PARTE ACREEDORA, previa notificación por escrito y agotado el plazo de gracia previsto en el Inciso 2.26**, podrá: (i) declarar extinguido su compromiso de hacer Exhibiciones; (ii) declarar **vencida y pagadera de inmediato** la suma principal insoluta, los intereses devengados y demás sumas pagaderas; y (iii) **ejecutar la Garantía Prendaria**:

- a).- La falta de pago oportuno e íntegro de cualquier suma principal, intereses, comisiones u otra cantidad pagadera conforme al Contrato y/o Pagaré, **siempre y cuando dicha mora exceda 30 (treinta) días naturales**;
- b).- Si cualquier declaración hecha por **LA PARTE ACREDITADA** resulta ser incorrecta, falsa o engañosa en aspecto importante, incluyendo las relativas a la propiedad y libertad de gravamen de los bienes pignorados;
- c).- Cualquier incumplimiento sustancial a las obligaciones de hacer y no hacer de la Cláusula IV;
- d).- El siniestro total, robo, pérdida, decomiso o destrucción de cualquiera de los bienes dados en garantía, sin sustitución por bien de valor equivalente o sin recibo de la indemnización del seguro;
- e).- La falta de contratación, renovación o vigencia de las pólizas de seguro sobre los bienes, no subsanada dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes al requerimiento;
- f).- La enajenación, gravamen o transmisión de la posesión de los bienes pignorados en contravención a los Incisos 2.22 y 2.25, o la disminución del valor de mercado de los bienes por debajo del aforo pactado sin que se aporten bienes adicionales conforme al Inciso 2.24.

CLÁUSULA VI.- DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA Y VARIOS.

Inciso 6.01. Modificaciones. Cualquier modificación al presente Contrato, incluyendo modificaciones a tasas de interés, comisiones o cualquier otra condición, deberá notificarse a **LA PARTE ACREDITADA por escrito o por correo electrónico, con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a su entrada en vigor**, conforme al **artículo 7 de la LTOSF** y al artículo 17 de las Disposiciones de Transparencia. La notificación contendrá: (i) denominación social y logotipo de la Acreedora; (ii) nombre del producto; (iii) domicilio, teléfono y correo electrónico de la UNE; (iv) resumen de las modificaciones; (v) fecha de entrada en vigor; y (vi) **derecho del Acreditado para dar por terminado el Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones originalmente pactadas**, debiendo cubrir los adeudos generados hasta el término.

Tratándose de **créditos con plazo fijo de vencimiento**, no podrán establecerse nuevas comisiones, incrementarse su monto, ni modificarse las tasas de interés, salvo en caso de reestructuración con consentimiento expreso del Acreditado (artículo 19 de las Disposiciones de Transparencia).

Inciso 6.02. Prohibición de Cláusulas Abusivas. Las Partes reconocen que **LA PARTE ACREEDORA** se abstiene de incluir en el presente Contrato cualquier cláusula que, en términos de las disposiciones que al efecto emita CONDUSEF, pudiere ser considerada **abusiva**. Cualquier estipulación que en lo sucesivo fuere declarada abusiva por autoridad competente se tendrá por no puesta, sin afectar la validez del resto del Contrato.

Inciso 6.03. Renuncias; Recursos Acumulativos. Ninguna omisión o demora de **LA PARTE ACREEDORA** en el ejercicio de sus derechos podrá considerarse renuncia a los mismos. Los derechos y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de los previstos por la ley.

Inciso 6.04. Notificaciones. Las notificaciones se harán por escrito y se entregarán en el domicilio convencional de cada Parte y/o por correo electrónico, en las cuentas que las Partes designen para tal efecto. **LA PARTE ACREEDORA** señala la cuenta **hrh_2022@outlook.es**, y **LA PARTE ACREDITADA** señala la cuenta indicada en su solicitud de crédito.

Inciso 6.05. Gastos de Cobranza. En caso de mora efectiva, **LA PARTE ACREDITADA** pagará por concepto de **gastos de cobranza extrajudicial** una cantidad equivalente al ____% (no mayor al 5%) **más IVA** sobre el monto del adeudo vencido, **únicamente cuando se hayan realizado gestiones de cobranza efectivas y documentadas**. Estos gastos no podrán cobrarse simultáneamente con los intereses moratorios respecto del mismo concepto, ni podrán capitalizarse. **LA PARTE ACREEDORA** se sujetará a las disposiciones de la **CONDUSEF en materia de despachos de cobranza** y se abstendrá de prácticas de cobranza intimidatorias, ofensivas o que afecten la dignidad o privacidad del Acreditado o de terceros.

Inciso 6.06. Cesión. **LA PARTE ACREDITADA** no podrá ceder los derechos u obligaciones derivados del presente Contrato sin consentimiento previo y por escrito de **LA PARTE ACREEDORA**. Esta última podrá ceder los derechos derivados del Contrato y del Pagaré, debiendo notificarlo al Acreditado dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes y respetando todos los términos y condiciones originalmente pactados.

Inciso 6.07. Estado de Cuenta. **LA PARTE ACREEDORA** emitirá **mensualmente, sin costo alguno**, un Estado de Cuenta que enviará al correo electrónico señalado por el Acreditado dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes a la Fecha de Corte. El Estado de Cuenta contendrá, conforme a los **artículos 33 y 34 de las Disposiciones de Transparencia**:

(i) Denominación social, domicilio, teléfono y logotipo de la Acreedora; (ii) Nombre del Acreditado y número de Contrato; (iii) Período al que corresponde; (iv) Monto o límite de la línea de crédito; (v) Saldo inicial y final del período; (vi) Movimientos de cargo y abono con fecha, monto, descripción y, en su caso, lugar de la operación; (vii) Comisiones cobradas con fecha, monto y concepto, y un **recuadro con el monto total de las Comisiones**; (viii) Pago a realizar en el período, desglosado en capital, intereses ordinarios, intereses moratorios (en su caso), IVA y otros cargos; (ix) Saldo insoluto del principal; (x) Fecha límite de pago, con la indicación de que si cae en día inhábil se recorre al siguiente Día Hábil sin cargo; (xi) Tasas de interés ordinaria y moratoria aplicables; (xii) Intereses cargados en el período; (xiii) Recuadro con el **CAT calculado conforme a Banco de México**; (xiv) Cargos objetados por el Acreditado; (xv) Aviso para presentar consultas y aclaraciones, conteniendo: "HRH 2022, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Avenida de la Calma 3483, Interior E, Col. La Calma, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, correo electrónico hrh_2022@outlook.es, teléfono (33) 3457-2113. En caso de no obtener respuesta satisfactoria podrá acudir a la CONDUSEF, www.condusef.gob.mx, teléfonos 55 5340 0999 y 800 999 8080".

LA PARTE ACREDITADA dispondrá de un plazo de **90 (noventa) días naturales**, contados a partir de la Fecha de Corte, para formular objeciones conforme al artículo 23 de la LTOSF. La falta de objeción dentro de dicho plazo se entenderá como conformidad expresa con el Estado de Cuenta.

Inciso 6.08. Información de CONDUSEF. **LA PARTE ACREEDORA** informa a **LA PARTE ACREDITADA** los datos de contacto de la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)**: teléfonos 55 5340 0999 y 800 999 8080, página web www.condusef.gob.mx y correo electrónico opinion@condusef.gob.mx.

Inciso 6.09. Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE). **LA PARTE ACREEDORA** pone a disposición de **LA PARTE ACREDITADA** su **UNE**, cuyo titular es el **señor Humberto Hernández Serur**, con domicilio en Avenida de la Calma número 3483, Interior E, Colonia La Calma, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, teléfono (33) 3457-2113, correo electrónico hrh_2022@outlook.es, página web <https://credigo-f6ac4.web.app/>, con horario de atención de 9:00 a 18:30 horas de lunes a sábado.

Inciso 6.10. Buró de Entidades Financieras. **LA PARTE ACREDITADA** podrá consultar la información relativa a **LA PARTE ACREEDORA** y al producto contratado en el **Buró de Entidades Financieras** que opera la CONDUSEF, en la dirección **www.buro.gob.mx**.

Inciso 6.11. Registro RECA. El presente Contrato de Adhesión se encuentra debidamente registrado ante la CONDUSEF bajo la clave **16338-440-039352/03-01096-0526**.

Inciso 6.12. Aviso de Privacidad. **LA PARTE ACREEDORA**, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales conforme a la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares**, ha puesto a disposición de **LA PARTE ACREDITADA** su Aviso de Privacidad, mismo que ésta declara conocer y aceptar. El Aviso podrá consultarse en _____.

Inciso 6.13. REUS. **LA PARTE ACREEDORA** se abstendrá de utilizar la información del Acreditado para fines mercadotécnicos o publicitarios cuando éste se encuentre inscrito en el **Registro Público de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios (REUS)**, en términos del artículo 8 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Inciso 6.14. PLD/FT. **LA PARTE ACREDITADA** manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: (i) las actividades a que se dedica son lícitas; (ii) los recursos con los cuales pagará el Crédito son de procedencia lícita; y (iii) conoce el contenido y alcance legal del **artículo 400 Bis del Código Penal Federal** y de la normatividad en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Inciso 6.15. Costo Anual Total. **LA PARTE ACREDITADA** declara que, previo a la firma del presente Contrato, fue informada del **CAT** conforme se estipula en el Inciso 2.16.

Inciso 6.16. Costos y Gastos. **LA PARTE ACREDITADA** conviene en pagar los costos y gastos razonables relacionados con la preparación, suscripción, perfeccionamiento, **inscripción y cancelación en el RUG**, administración y, en su caso, ejecución del presente Contrato y de las garantías otorgadas, **siempre que se hayan generado efectivamente y se acrediten documentalmente**.

Inciso 6.17. Gastos Notariales e Impuestos. Cualquier gasto notarial o impuesto que se origine con motivo de la celebración o ejecución del presente Contrato será cubierto por **LA PARTE ACREDITADA**, salvo aquellos que conforme a ley correspondan a la Acreedora. Las Partes reconocen que, conforme al **artículo 365 de la LGTOC**, la ratificación de firmas ante fedatario solo es obligatoria cuando el monto del crédito garantizado sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a 250,000 (doscientas cincuenta mil) Unidades de Inversión; no obstante, las Partes podrán ratificar voluntariamente sus firmas ante fedatario público.

Inciso 6.18. Jurisdicción. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las Partes se someten expresamente a la **jurisdicción y competencia de los tribunales radicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco**, y a los tribunales competentes del Poder Judicial Federal con sede en la misma circunscripción, **renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, sin perjuicio del derecho del Acreditado de acudir ante la CONDUSEF a presentar su queja o reclamación**.

Inciso 6.19. Entrega de Copia. LA PARTE ACREEDORA se obliga a entregar a LA PARTE ACREDITADA una copia íntegra del presente Contrato, sus anexos y la Carátula, al momento de la firma, sin que medie costo alguno.

CLÁUSULA VII.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Inciso 7.01. Solicitud de Terminación. LA PARTE ACREDITADA podrá solicitar por escrito la terminación anticipada del presente Contrato en cualquier momento, en cualquier sucursal u oficina de LA PARTE ACREEDORA, o a través de los medios electrónicos pactados en el Inciso 6.04.

Inciso 7.02. Acuse y Verificación. LA PARTE ACREEDORA entregará al Acreditado **acuse de recibo y clave de confirmación o número de folio** de la solicitud de terminación, debiendo cerciorarse de la autenticidad e identidad del solicitante.

Inciso 7.03. Procedimiento. Una vez recibida la solicitud, LA PARTE ACREEDORA, conforme al artículo 21 de las Disposiciones de Transparencia:

- a).- Dará por terminado el Contrato a más tardar el **Día Hábil siguiente** a aquél en que reciba la solicitud, **si no existen adeudos**;
- b).- Si existen adeudos, comunicará al Acreditado, a más tardar el Día Hábil siguiente, el importe correspondiente, y dentro de los **5 (cinco) Días Hábiles** siguientes pondrá a su disposición el dato a determinada fecha. Una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el Contrato;
- c).- Entregará la **carta finiquito**, la **devolución de la factura original** y demás documentos de propiedad de los bienes y la **liberación formal de la Garantía Prendaria**, incluyendo la cancelación de su inscripción en el RUG, dentro de los **10 (diez) Días Hábiles** siguientes a la liquidación;
- d).- Reportará a las **Sociedades de Información Crediticia** que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo legal aplicable; y
- e).- Se abstendrá de cobrar **comisión o penalización alguna** por la terminación del Contrato, salvo aquellos adeudos efectivamente generados a la fecha de la solicitud.

Inciso 7.04. Terminación por causa imputable a LA PARTE ACREEDORA. Si LA PARTE ACREEDORA incumpliere en forma grave y reiterada con sus obligaciones bajo el Contrato, LA PARTE ACREDITADA podrá darlo por terminado anticipadamente sin pago de penalización alguna, debiendo cubrir únicamente los adeudos efectivamente generados a la fecha del aviso.

CLÁUSULA VIII.- DERECHO DE CANCELACIÓN (ART. 11 BIS 1 LTOSF).

Inciso 8.01. Derecho de Cancelación sin Responsabilidad. En cumplimiento del artículo 11 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, LA PARTE ACREDITADA contará con un período de **10 (diez) Días Hábiles** posteriores a la firma del presente Contrato para **cancelarlo sin responsabilidad alguna a su cargo**, siempre y cuando **no haya dispuesto del Crédito** ni utilizado los productos o servicios financieros contratados.

Inciso 8.02. Procedimiento. La cancelación se hará mediante escrito dirigido a la UNE o por correo electrónico a la cuenta señalada en el Inciso 6.09. LA PARTE ACREEDORA entregará **acuse de recibo y**, en caso de proceder, devolverá la **factura original** y demás documentos de propiedad de los bienes y **liberará formalmente la Garantía Prendaria** dentro de los **5 (cinco) Días Hábiles** siguientes, **sin cobro de comisión, penalización o cargo alguno**.

CLÁUSULA IX.- ACLARACIONES Y RECLAMACIONES.

Inciso 9.01. Procedimiento ante la UNE. LA PARTE ACREDITADA podrá presentar consultas, aclaraciones y reclamaciones ante la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)** de LA PARTE ACREEDORA, mediante escrito por duplicado, correo electrónico o cualquier otro medio convenido, acompañado de copia del Contrato e identificación oficial vigente.

Inciso 9.02. Procedimiento de Aclaraciones (Art. 23 LTOSF). El Acreditado podrá presentar **solicitud de aclaración** sobre operaciones, cargos o cualquier consignación en el Estado de Cuenta, **dentro de los 90 (noventa) días naturales** siguientes a la Fecha de Corte o a la realización del cargo. Mientras la aclaración se resuelve:

a).- LA PARTE ACREEDORA entregará acuse de recibo con número de folio;

b).- LA PARTE ACREEDORA suspenderá el cobro de la operación reclamada, así como de cualquier comisión o cargo derivado de ésta, hasta tanto se resuelva la aclaración;

c).- LA PARTE ACREEDORA dará respuesta por escrito o por correo electrónico al Acreditado, dentro de un **plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días naturales** contados a partir de la recepción de la solicitud, acompañando documentación que sustente su determinación.

Inciso 9.03. Recurso ante CONDUSEF. En caso de no obtener respuesta satisfactoria, el Acreditado podrá acudir ante la **CONDUSEF** a presentar su consulta, queja o reclamación, conforme al procedimiento previsto en la **Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y BIEN ENTERADAS DE SU ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, FIRMÁNDOLO AL CALCE Y AL MARGEN PARA CONSTANCIA, EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, EL DÍA _____ DE _____ DEL AÑO _____.

HRH 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

A través de su representante legal

C. AZAEL FLORES GUTIÉRREZ

"LA PARTE ACREEDORA"

C. _____

Por su propio derecho

"LA PARTE ACREDITADA"

(También en su carácter de Depositario)